

[별표 1]

기준금액표(제3조제1항 관련)

적용법규	대상행위	기준금액	
		소규모회사	일반회사
제635조 제1항 제2호 전단	공고·통지의무 해태	200만원	300만원
제635조 제1항 제2호 후단	부정한 공고·통지	300만원	400만원
제635조 제1항 제3호	검사·조사 방해		
제635조 제1항 제4호	서류 열람·등사 교부, 거부		
제635조 제1항 제5호	관청, 총회 등에 대한 부실보고·사실은폐	500만원	
제635조 제1항 제6호	주권·채권 등의 미기재·부실기재	200만원	300만원
제635조 제1항 제7호	명의개서 거부	300만원	400만원
제635조 제1항 제8호	이사, 감사 선임 절차 해태	100만원	200만원
제635조 제1항 제9호	정관·주주명부 등 미기재·부실기재	200만원	300만원
제635조 제1항 제10호 전단	청산인에 대한 사무인계 해태		
제635조 제1항 제10호 후단	청산인에 대한 사무인계 거부	300만원	400만원
제635조 제1항 제11호	청산종결지연 위한 채권신고기간 장기화		

제635조 제1항 제12호	파산선고의 청구 해태	200만원	300만원
제635조 제1항 제13호	유한회사의 출자 인수인 공모	300만원	400만원
제635조 제1항 제14호	합병 등의 경우 채권자이의절차 위반		
제635조 제1항 제15호	잔여재산 위법분배		
제635조 제1항 제16호	주식청약서 등의 미기재 · 부실기재	200만원	300만원
제635조 제1항 제17호	자기주식 처분의무 위반	500만원	
제635조 제1항 제18호	주식의 위법소각		
제635조 제1항 제19호	주권의 위법발행	300만원	400만원
제635조 제1항 제19호의2	주주명부상 주권불소지신고의 미기재	200만원	300만원
제635조 제1항 제19호의3	주주제안의 총회의안 미채택	300만원	400만원
제635조 제1항 제20호 전단	정기주주총회 미소집		
제635조 제1항 제20호 전단	법원의 명령에 위반하여 주주총회 미소집	500만원	
제635조 제1항 제20호 후단	주주총회 소집 절차 위반	200만원	300만원
제635조 제1항 제20호의2	주식매수청구권의 내용 등 미통지 · 미공고 및 부실 통지 · 공고	300만원	400만원
제635조 제1항 제21호	정관 · 주주총회 의사록 등 미비치	200만원	300만원
제635조 제1항 제21호의2	자회사가 모회사 감사 등의 조사 거부	300만원	400만원

제635조 제1항 제22호 전단	준비금적립의무 위반 등		
제635조 제1항 제22호 후단	준비금 위법처분	500만원	
제635조 제1항 제22호의2	배당금 미지급	300만원	400만원
제635조 제1항 제23호	사채 위법모집, 구사채 미상환	500만원	
제635조 제1항 제24호	채권 위법발행	300만원	400만원
제635조 제1항 제25호	청산 시 채권신고기간 내 변제		
제635조 제1항 제25호의 2	상장회사의 위법한 이사, 감사 선임	500만원	
제635조 제1항 제26호	외국회사가 법원의 영업소 폐쇄명령 위반		
제635조 제1항 제27호	유한회사가 지분에 대해 지시식·무기명식의 증권 발행	300만원	400만원
제635조 제2항	권리주 양도		

[별표 2]

가중 사유 및 비율(제4조 관련)

사유	비율
위반기간이 6월 이상 1년 미만인 경우	20%
위반기간이 1년 이상인 경우	30%
최근 3년 이내에 1회 이상 혹은 5년 이내 2회 이상 과태료 부과처분을 받고도 다시 과태료 부과처분을 받게 되는 경우	30%
최근 3년 이내에 2회 이상 혹은 5년 이내 3회 이상 과태료 부과처분을 받고도 다시 과태료 부과처분을 받게 되는 경우	50%
위반행위의 정황 등에 비추어 부과금액을 산정하는데 특별히 참작할 사유가 있는 경우	20%

※ "위반기간"이라 함은 법 위반 상태가 지속된 기간으로써 위반행위가 시작된 날부터 ①법 위반 상태가 해소된 날, ②과태료 부과 신청이 접수된 날까지의 기간 중 짧은 것으로 한다. 다만, 위반행위자가 법 위반 상태를 해소할 수 없게 된 것이 분명하게 된 날은 법 위반 상태가 해소된 날로 본다.

[별표 3]

감경 사유 및 비율(제5조 관련)

사유	비율
위반행위로 인하여 주주 등 이해관계인에게 실질적인 피해가 없는 경우	50%
위반행위로 인하여 주주 등 이해관계인에게 실질적인 피해가 있었는데, 위반행위자가 이를 사후적으로 전보한 경우	30%
당해 과태료 부과 신청이 접수되기 전에 위반행위자가 적절한 시정조치 등을 취하여 법 위반 상태를 해소한 경우	70%
당해 과태료 사건의 조사 중 위반행위자가 적절한 시정조치 등을 취하여 법 위반 상태를 해소한 경우	30%
위반행위의 정황 등에 비추어 부과금액을 산정하는데 특별히 참작할 사유가 있는 경우	20%